



КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

вул. Солом'янська, 2-А, м. Київ, 03110, тел./факс 0 (44) 284 15 77
e-mail: inbox@kas.gov.ua, inbox@kia.court.gov.ua, web: kas.gov.ua, код ЄДРПОУ 42258617

02.04.2025 № 754/3701/24/68151/2025

єдиний унікальний номер: 754/3701/24
номер провадження: 22-ц/824/9360/2025
суддя-доповідач: Приходько К. П.

✓ Ткачуку Михайлу
Васильовичу

вул. Європейська, буд. 1, кв. 52,
с. Нові Петрівці, Вишгородський,
Київська область, 07354

Баранов Олександр
Валерійович
0660783909@ukr.net

Надсилаємо до відома копію/електронний примірник ухвали Київського апеляційного суду від 01.04.2025 про відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою Довгого Богдана Сергійовича на рішення Деснянського районного суду міста Києва від 31.01.2025 у цивільній справі за позовом Ткачука Михайла Васильовича до Довгого Богдана Сергійовича про стягнення збитків.

Додаток: 1. ухвала суду від 01 квітня 2025 року в 1 прим.;
2. копія а/с з додатками на 12 арк. в 1 прим.

Секретар судового засідання

Анна МИГОЛЬ

Київський апеляційний суд



АСЕД "Апеляція"



КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

вул. Солом'янська, 2-А, м. Київ, 03110, тел./факс 0 (44) 284 15 77
e-mail: inbox@kas.gov.ua, inbox@kia.court.gov.ua, web: kas.gov.ua, код ЄДРПОУ 42258617

02.04.2025 № 754/3701/24/68153/2025

єдиний унікальний номер: 754/3701/24
номер провадження: 22-ц/824/9360/2025
суддя-доповідач: Приходько К. П.

Ткачуку Михайлу
Васильовичу
вул. Європейська, буд. 1, кв. 52,
с. Нові Петрівці, Вишгородський,
Київська область, 07354

Баранов Олександр
Валерійович
0660783909@ukr.net

СУДОВА ПОВІСТКА-ПОВІДОМЛЕННЯ

Київський апеляційний суд повідомляє, що розгляд апеляційної скарги Довгого Богдана Сергійовича на рішення Деснянського районного суду міста Києва від 31.01.2025 року у цивільній справі за позовом Ткачука Михайла Васильовича до Довгого Богдана Сергійовича про стягнення збитків, призначено на **29.04.2025 о 12:45** у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського апеляційного суду за адресою: вул. Солом'янська, 2-А, м. Київ (зал судових засідань № 1104).

Для встановлення особи при собі необхідно мати паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, відповідно до законодавства України.

Згідно зі ст.372 ЦПК України, суд апеляційної інстанції відкладає розгляд справи в разі неявки у судові засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про вручення йому судової повістки, або за його клопотанням, коли повідомлені ним причини неявки буде визнано судом поважними.

Неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

Секретар судового засідання

Анна МИГОЛЬ

Київський апеляційний суд



АСЕД "Апеляція"



Довгий

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

№22-ц/824/9360/2025
Унікальний №754/3701/24

УХВАЛА

01 квітня 2025 року

м. Київ

Київський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ Приходька К.П., Журби С.О., Писаної Т.О. вирішуючи питання про відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою Довгого Богдана Сергійовича на рішення Деснянського районного суду м. Києва від 31 січня 2025 року

у справі за позовом Ткачука Михайла Васильовича до Довгого Богдана Сергійовича про стягнення збитків, -

установив:

рішенням Деснянського районного суду м. Києва від 31 січня 2025 року вказаний вище позов задоволено частково.

Стягнуто з довгого Б.С. на користь Ткачука М.В. шкоду завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в розмірі 109067,50 грн.

Вирішено питання про судові витрати.

Не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, Довгий Б.С. подав апеляційну скаргу, з **пропуском строку на апеляційне оскарження**.

Разом з цим, апелянт ставить питання про поважність пропуску строку на апеляційне оскарження з посиланням на те, що повний текст оскаржуваного рішення він отримав лише 14 лютого 2025 року, що підтверджується матеріалами справи.

Апеляційну скаргу подано 15 березня 2025 року, тобто в межах строку на апеляційне оскарження, з моменту отримання рішення відповідачем.

Згідно ч. 1 ст. 127 ЦПК України, суд за заявою учасника справи поновлює строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Враховуючи наведене, строк апеляційного оскарження на рішення суду першої інстанції підлягає поновленню оскільки він пропущений апелянтом з поважних причин.

В іншому подана апеляційна скарга відповідає вимогам ст. 356 ЦПК України, а тому перешкод для відкриття апеляційного провадження немає.

Відповідно до ч. 4 ст. 359 ЦПК України, якщо апеляційна скарга подана з пропуском визначеного цим Кодексом строку, суд у випадку поновлення строку на апеляційне оскарження зупиняє дію оскаржуваного рішення в ухвалі про відкриття апеляційного провадження.

Керуючись ст.ст. 359-361 ЦПК України, суд

ухвалив:

Поновити Довгому Богдану Сергійовичу строк на апеляційне оскарження рішення Деснянського районного суду м. Києва від 31 січня 2025 року.

Київський апеляційний суд



АСЕД "Апеляція"

Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою Довгого Богдана Сергійовича на рішення Деснянського районного суду м. Києва від 31 січня 2025 року.

Зупинити дію рішення Деснянського районного суду м. Києва від 31 січня 2025 року.

В порядку підготовки справи до апеляційного розгляду, надіслати особам, які беруть участь у справі, копію ухвали про відкриття апеляційного провадження.

Надати учасникам справи строк до **18 квітня 2025 року**, протягом якого може бути поданий відзив у письмовій формі на апеляційну скаргу.

Згідно ч.4 ст.360 ЦПК України до відзиву необхідно додати докази надсилання (надання) копій відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи.

Відсутність відзиву на апеляційну скаргу не перешкоджає перегляду рішення суду першої інстанції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді

К.П. Приходько

С.О. Журба

Т.О. Писана



Київський апеляційний суд



АСЕД "Апеляція"

Вих. 14/03-1
від 14.03.2025р.

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 2-а

Справа
Проведення

№ 754/3701/24
№ 2/754/207/25

Особа, яка звертається
з апеляційною скаргою, Відповідач

Довгий Богдан Сергійович
22 жовтня 2001 року народження.
Адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Данькевича,
будинок 3, квартира 176
Реєстраційний номер облікової картки платника
податків 3718508815
Номер телефону невідомий
Адреса електронної пошти: відсутня
Не має зареєстрованого Електронного кабінету в
підсистемі Електронний суд ЄСІТС.

Представник
Відповідача

Адвокат Баранов Олександр Валерійович.
Свідоцтво про право на заняття адвокатською
діяльністю серії ЗП № 001947 від 04.12.2018р.,
видане Радою адвокатів Запорізької області.
Адреса для листування: 04213, м. Київ, проспект
Володимира Івасюка, будинок 56, квартира 2
Реєстраційний номер облікової картки платника
податків 2597318912
Телефон 066 078 39 09
Електронна пошта: 0660783909@ukr.net
Має зареєстрований Електронний кабінет в підсистемі
Електронний суд ЄСІТС

Позивач:

Ткачук Михайло Васильович
05 лютого 1986 року народження.
Адреса реєстрації: Київська область,
Вишгородський район, село Нові Петрівці, вулиця
Європейська, будинок 1, квартира 52.
Реєстраційний номер облікової картки платника
податків 3144710076
Номер телефону невідомий
Адреса електронної пошти: невідома
Має зареєстрований Електронний кабінет у
підсистемі Електронний суд ЄСІТС

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА

на Рішення Деснянського районного суду м. Києва
від 31 січня 2025 року у справі № 754/3701/24.

В березні 2024 року Ткачук Михайло Васильович (в подальшому - Позивач) звернувся до суду з позовом до Довгого Богдана Сергійовича (в подальшому - Відповідач) про стягнення збитків.

Свої вимоги Позивач обґрунтовував тим, що 06.04.2023 в місті Києві, по проспекту Володимира Івасюка відбулась дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої Ткачук Михайло Васильович отримав збитки завдані тотальним руйнуванням його автомобіля «Фольксваген-Гольф», державний номер АС6684ЕІ. Дорожньо-транспортна пригода, на його думку, була спричинена діями Довгого Богдана Сергійовича, під час керування останнього автомобілем марки «Peugeot», моделі «301», реєстраційний номер КА2138ВХ. Постановою Оболонського районного суду м. Києва від 21.06.2023, буцім то встановлено причинний зв'язок між порушенням Відповідачем п. 16.6 Правил дорожнього руху і аварією автомобіля під керуванням Позивача, та притягнуто Відповідача до адміністративної відповідальності за ч. 5 ст. 122 КУпАП. Відповідно до експертного Звіту про визначення вартості матеріального збитку, сума матеріальних збитків нанесених Позивачу діями Відповідача становить 343 135,00грн. Оскільки страховик, ПрАТ «СК

«Інтер поліс», виплатив Позивачу 125 000,00 грн, вважає, що Відповідач повинен сплатити різницю в сумі, яка становить 218 135,00 грн. На підставі викладеного, просив стягнути з Довгого Б.С. на свою користь шкоду завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в розмірі 218 135,00 грн, а також витрати по сплаті судового збору та правничу допомогу в розмірі 23 000,00 грн.

Рішенням Деснянського районного суду м. Києва від 31 січня 2025 року у справі № 754/3701/24 позов Ткачука Михайла Васильовича до Довгого Богдана Сергійовича про стягнення збитків задоволено частково.

Стягнуто з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича шкоду завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в розмірі 109 067,50 грн.

Стягнуто з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича судові витрати по сплаті судового збору в розмірі 2411,35 грн.

Стягнуто з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича витрати на правничу допомогу в розмірі 7000,00 гривень.

В задоволенні іншої частини позовних вимог відмовлено.

В судовому засіданні, яке відбулося 31 січня 2025 року було проголошено лише вступну та резолютивну частини рішення. Повний текст рішення судом було складено 11.02.2025 року.

Довгий Богдан Сергійович повний текст Рішення Деснянського районного суду м. Києва від 31 січня 2025 року у справі № 754/3701/24 отримав 14.02.2025 року безпосередньо в канцелярії суду.

Ознайомившись з Рішенням Деснянського районного суду м. Києва від 31 січня 2025 року у справі № 754/3701/24, вважаємо його незаконним та необґрунтованою, таким, що ухвалено з порушенням норм матеріального і процесуального права України, з огляду на наступне.

Відповідно до положень ч. 1 ст. ЦПК України завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

За статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (далі - Конвенція) кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Частиною першою статті 8 Конституції України передбачено, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Суддя, здійснюючи правосуддя, керується верховенством права (частина 1 статті 129 Конституції України).

Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України (стаття 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Згідно зі ст. ст. 12,13 ЦПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За приписами ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами:

- 1) письмовими, речовими і електронними доказами;
- 2) висновками експертів;
- 3) показаннями свідків.

Відповідно до ст. 77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування (ч.1). Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і

підлягають встановленню при ухваленні судового рішення (ч.2). Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень (ч.3).

Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи (ст. 79 ЦПК України). Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування (ст. 80 ЦПК України).

Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях (ч. 6 ст. 81 ЦПК України).

Відповідно до ст. 263 ЦПК України, судові рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Вважаю, що зазначені конституційні норми, поряд із нормами цивільно-процесуального законодавства, Судом першої інстанції не дотримано, що зумовило прийняття помилкового акту правосуддя. Зазначене підтверджується наступним.

Щодо вини як Довгого Б.С. у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди.

Як вбачається з матеріалів справи, 06.04.2023 о 16 год. 25 хв. Довгий Б.В. керуючи транспортним засобом, легковим автомобілем марки «Peugeot», моделі «301», реєстраційний номер КА2138ВХ, в м. Києві по проспекту В. Івасюка, у районі будинку № 18, на регульованому перехресті розвертаючись на зелене світло світлофору, не надав дорогу іншому транспортному засобу, легковому автомобілю марки «Volkswagen», моделі «Golf», реєстраційний номер АС6684ЕІ, який рухався у зустрічному напрямку, у результаті чого примусив водія вказаного транспортного засобу Ткачука М.В. різко змінити швидкість та напрямок руху.

Крім того, 06.04.2023 о 16 год. 25 хв. Ткачук М.В., керуючи транспортним засобом, легковим автомобілем марки «Volkswagen», моделі «Golf», реєстраційний номер АС6684ЕІ, в м. Києві по проспекту В. Івасюка, у районі будинку № 18, не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не зреагував на її зміну, не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції, унаслідок чого скоїв зіткнення з колесо-відбійною стрічкою. Під час дорожньо-транспортної пригоди транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.

21.06.2023 постановою Оболонського районного суду м. Києва, по справі № 756/4740/23 Довгого Б.С. визнано винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 122 КУпАП та накладено стягнення у виді штрафу в розмірі 1445,00грн. Також Ткачука М.В. визнано винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП та накладено стягнення у вигляді штрафу у розмірі 850,00грн.

У відповідності з ч. 4 та ч.6 ст. 82 ЦПК України, обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом. Постанова суду у справі про адміністративне правопорушення, яка набрала законної сили, є обов'язковою для суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, стосовно якої ухвалена постанова суду, в питанні, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою.

В подальшому суд першої інстанції в оскаржуваному рішенні зробив висновок, що вина як Довгого Б.С. так і Ткачука М.В. у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди буцім то є встановленою та не потребує доведенню.

Довгий Б.С. в особі представника адвоката Баранова О.В. не погоджується з висновком Суду першої інстанції, що вина як Довгого Б.С. у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди є встановленою та не потребує доведенню виходячи з наступного.

Апелянт вважає, що основним чинником, який визначає відповідальність водія у разі створення небезпеки під час дорожнього руху, залишається його можливість вчасно виявити цю небезпеку і здійснити відповідні заходи для її уникнення чи зменшення.

Причина, через яку створена небезпека для руху, не має значення, якщо встановлено, що водій мав можливість її вчасно виявити.

В обставинах цієї справи не викликає сумніву, що Позивач усвідомлював, що він має діяти таким чином, щоб своєчасно вжити відповідних заходів для уникнення чи зменшення небезпеки. Організація дорожнього руху на цьому перехресті дозволяла йому не розподіляти свою увагу між різними напрямками, і зосередитися на головному факторі, який він мав врахувати перед здійсненням маневру: на розташуванні, швидкості та інших важливих факторах руху транспортних засобів, в той час знаходилися на перехресті в м. Києві по проспекту В. Івасюка, у районі будинку № 18, аби переконатися, що актуальна дорожня обстановка дозволяє здійснити відповідний маневр.

Відповідач вважає, що Ткачук М.В. був зобов'язаний врахувати будь-яку перешкоду, яка заважала йому переконатися у безпечності маневру. В контексті події, яка розглядається у цій справі, питання про створення аварійної обстановки не має вирішального значення для встановлення винуватості Позивача у порушенні правил дорожнього руху. Оскільки Довгим Б.С., як учасником дорожнього руху була створена аварійна обстановка, ця обставина зобов'язувала Ткачука М.В. врахувати цей фактор і здійснити відповідні заходи для того, щоб отримати можливість переконатися у безпечності маневру, а не здійснювати маневр в умовах, коли його здатність оцінити головний фактор потенційної небезпеки була обмежена.

До того ж в матеріалах справи міститься запис з відеореєстратора автомобіля марки «Volkswagen», моделі «Golf», реєстраційний номер АС6684ЕІ, яким керував Ткачук М.В., з якого вбачається, що Позивач під час вчинення ним дорожньо-транспортної пригоди вів розмову по телефону, що в свою чергу теж завадило йому стежити за дорожньою обстановкою, своєчасно зреагувати на її зміну, вибрати безпечну швидкість руху, дотриматися безпечної дистанції, та запобігти зіткненню з колесо-відбійною стрічкою.

Окремої уваги Суду апеляційної інстанції заслуговує той факт, що постановою Оболонського районного суду м. Києва від 21.06.2023 по справі № 756/4740/23 Довгого Б.С. визнано винуватим тільки у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 122 КУпАП в той же час Оболонський районний суд м. Києва не визнавав Довгого Б.С. винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП.

Довгий Б.С. в особі представника адвоката Баранова О.В. вважає, що є всі підстави вважати, що постановою Оболонського районного суду м. Києва від 21.06.2023 по справі № 756/4740/23 виключно Ткачука М.В. визнано винним у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, оскільки тільки Позивача визнано винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП (Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та накладено стягнення у вигляді штрафу у розмірі 850,00грн.

Таким чином висновок Суду першої інстанції що вина як Довгого Б.С. так і Ткачука М.В. у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди є встановленою та не потребує доведенню с помилковим. На думку апелянта правомірним буде висновок що вина саме Ткачука М.В. у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди є встановленою та не потребує доведенню.

В свою чергу Довгий Б.С. не є винуватим у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, оскільки саме Ткачук М.В., керуючи транспортним засобом, легковим автомобілем марки «Volkswagen», моделі «Golf», реєстраційний номер АС6684ЕІ, в м. Києві по проспекту В. Івасюка, у районі будинку № 18, не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не зреагував на її зміну, не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції, унаслідок чого скоїв зіткнення з колесо-відбійною стрічкою.

Щодо Звіту про визначення вартості матеріального збитку.

З матеріалів справи вбачається що 03.11.2023 ФОП Праворський В.В. на замовлення Ткачука М.В. було зроблено Звіт про визначення вартості матеріального збитку, завданого власнику колісного транспортного засобу «Фольксваген-Гольф», державний номер АС6684ЕІ №613/2 (в подальшому - Звіт про визначення вартості матеріального збитку).

Відповідно до висновків звіту, вартість відновлюваного ремонту транспортного засобу становить 932584,73грн. Ринкова вартість транспортного засобу «Фольксваген-Гольф» державний номер АС6684ЕІ, може становити 343135,00 грн. Вартість

Звіт про визначення вартості матеріального збитку, завданого власнику колісного транспортного засобу № 8613/2 від 03.11.2023, складений ФОП Праворський В.В. щодо калькуляції автомобіля «Фольксваген-Гольф», державний номер АС6684ЕІ визнано судом першої інстанції належним та допустимим доказом щодо визначення вартості відновлювального ремонту та матеріального збитку, завданого власнику зазначеного автомобіля, оскільки не викликає сумнівів щодо правильного використання нормативно-правових актів та інформаційних джерел із застосування Методики товарознавчої експертизи.

Як вбачається з матеріалів справи, до позовної заяви додано лише Звіт про визначення вартості матеріального збитку, завданого власнику колісного транспортного засобу № 8613/2 від 03.11.2023, складений ФОП Праворський В.В.

Додатки до Звіту про визначення вартості матеріального збитку, завданого власнику колісного транспортного засобу № 8613/2 від 03.11.2023, складеного ФОП Правороський В.В. відсутні в матеріалах справи.

До Звіту про визначення вартості матеріального збитку, завданого власнику колісного транспортного засобу № 8613/2 від 03.11.2023, складеного ФОП Праворський В.В. не додано фотографій пошкодженого транспортного засобу «Фольксваген-Гольф», державний номер АС6684ЕІ, відсутні відомості про те чи запрошувався на огляд пошкодженого автомобіля Відповідач.

Вважаємо за необхідне звернути увагу Суду апеляційної інстанції на те, що на підставі наявних у справі доказів не можливо встановити, що оцінювач Праворський В.В. має відповідну кваліфікацію, як суб'єкт оціночної діяльності, який вправі надати висновок щодо визначення вартості матеріального збитку, завданого колісному транспортному засобу внаслідок ДТП, оскільки жодних доказів на підтвердження таких обставин до матеріалів справи не додано.

За інформацією, яка розміщена на сайті Фонду державного майна України за посиланням https://www.spfu.gov.ua/ua/list/spf-estimate-registers-subjects.html?region=0&legal_entity=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%

80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9, оцінювач Праворський В.В. має право здійснювати оціночну діяльність в межах напряму 1.3 Оцінка дорожніх транспортних засобів.

Разом з тим, в силу вимог п. 1.3 Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України 24 листопада 2003 року № 142/5/2092 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2003 року за № 1074/8395 (далі - Методика), вимоги Методики є обов'язковими під час проведення авто-товарознавчих експертиз та експертних досліджень судовими експертами науково-дослідних інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України, експертами науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів Міністерства внутрішніх справ України, експертами інших державних установ, суб'єктами господарювання, до компетенції яких входить проведення судових авто-товарознавчих експертиз та експертних досліджень, а також всіма суб'єктами оціночної діяльності під час оцінки КТЗ у випадках, передбачених законодавством України або договорами між суб'єктами цивільно-правових відносин. Однією із вимог передбачених Методикою є особистий огляд КТЗ оцінювачем (експертом), про що зазначено в п. 5.1 Методики, а саме Технічний огляд КТЗ оцінювачем (експертом) являє собою початковий етап дослідження, який дає змогу органолептичними методами визначити ідентифікаційні дані КТЗ; його комплектність; укомплектованість; технічний стан, обсяг і характер пошкоджень; пробіг за одометром, інші показники на момент технічного огляду, необхідні для оцінки майна.

Відповідно до вимог п. 5.1 Методики, технічний огляд КТЗ оцінювачем (експертом) являє собою початковий етап дослідження, який дає змогу органолептичними методами визначити ідентифікаційні дані КТЗ; його комплектність; укомплектованість; технічний стан, обсяг і характер пошкоджень; пробіг за одометром, інші показники на момент технічного огляду, необхідні для оцінки майна. Визначення матеріального збитку чи вартості КТЗ без його огляду особисто експертом, який складає висновок, можливе тільки за рішенням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у разі надання ним даних, необхідних для проведення дослідження».

За змістом статей 3, 4, 12 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», пунктів 51, 59, 60 Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 року №1440з наступними змінами і доповненнями, основним завданням оцінювачів, суб'єктів оціночної діяльності є проведення незалежної оцінки майна, майнових прав, з наданням письмового «Звіту про оцінку», який містить висновки щодо вартості майна, майнових прав та підтверджує виконані процедури з оцінки майна, а «оцінка майна, майнових прав» - це процес визначення його вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою відповідними нормативно-правовими актами, при цьому, можуть визначатися ринкова і різні види неринкової вартості майна, майнових прав.

Відповідно до наведеного оцінювач, суб'єкт оціночної діяльності, який має кваліфікаційне свідоцтво за напрямком 1 - «Оцінка об'єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією 1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів», може проводити оціночну діяльність, яка полягає у визначенні ринкової та різних видів неринкової вартості колісних транспортних засобів та їхніх складових частин.

Згідно Закону України «Про судову експертизу», Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року (в редакції наказу від 26.12.2012 року №1950/5), основним завданням атестованих судових експертів є проведення на основі спеціальних знань (наукових, технічних та інших) досліджень матеріальних об'єктів, явищ і процесів з наданням письмових висновків з відповідями на поставлені експерту питання.

Відповідно до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №301/5 від 03.03.2015 року, до експертів пред'являється вимога щодо «відповідної» вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста, тобто, у випадку спеціальностей,

пов'язаних з дослідженням та оцінкою певного майна, його вища освіта повинна відповідати профілю саме цього майна.

Згідно з вимогами пункту 2.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які є додатком до зазначеної Інструкції, до числа основних завдань авто-товарознавчої експертизи належить визначення ринкової вартості колісних транспортних засобів, їх складових, розміру вартості матеріальних збитків, заподіяних власнику або володільцю колісних транспортних засобів, їх складових, внаслідок пошкодження останнього, також авто-товарознавчою експертизою можуть вирішуватися питання про складові основного завдання або споріднені з ним, якщо такі питання пов'язані з придбанням та експлуатацією колісних транспортних засобів.

Алгоритм визначення вартості відновлювального ремонту пошкоджених колісних транспортних засобів (в т.ч. автомобілів) та відповідного розміру матеріального збитку, заподіяного їх власнику (в т.ч. для встановлення страхового відшкодування) регламентується Методикою товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів, затвердженою наказом Міністерства юстиції і Фонду державного майна України від 24.11.2003 року №142/5/2092, у редакції наказу від 24.07.2009 року №1335/5/1159, а також положеннями «Методики визначення обсягу ремонтних дій при встановленні розміру матеріального збитку, заподіяного власнику колісного транспортного засобу», зареєстрованої у Реєстрі методик проведення судових експертиз 12.09.2014 року за номером 12.2.03.

Виходячи з вимог зазначених Методик основним фактом, що визначає вартість (розмір) матеріального збитку, заподіяного власнику внаслідок пошкодження його колісного транспортного засобу, є вартість відновлювального ремонту цього транспортного засобу від пошкодження. При цьому, для встановлення вартості відновлювального ремонту пошкоджених колісних транспортних засобів і відповідного розміру матеріального збитку, завданого їх власнику, необхідне проведення спеціальних досліджень з визначення характеру, об'єму й номенклатури пошкоджень та відповідних ремонтно-відновлювальних технологічних операцій, з розрахунку-калькулювання вартості відновлювального ремонту, *що за змістом і процесом їх виконання не є «оціночними процедурами» та не відповідає поняттю «оцінка майна», передбаченому Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», а тому не входить у компетенцію оцінювачів, зокрема за спеціалізацією 1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів».*

Крім цього, Верховний Суд у своїй постанові від 6 липня 2018 року у справі № 924/675/17 зробив висновок, що звіт про оцінку транспортного засобу - лише попередній оціночний документ, в якому зазначається про можливу, але не кінцеву суму. Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи або виконання робіт, необхідних для відновлення пошкодженої речі.

Таким чином, наявність у оцінювача Паворського В.В. кваліфікації за напрямом «Оцінка об'єктів у матеріальній формі» та спеціалізації в межах напрямку 1.3 «Оцінка дорожніх транспортних засобів» не свідчить про те, що останній вправі надавати висновок щодо визначення вартості матеріального збитку, завданого колісному транспортному засобу внаслідок ДТП.

Для проведення досліджень з визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу фахівець повинен володіти спеціальними знаннями в автомобілебудуванні і технології ремонту транспортних засобів, іншими, перш за все технічними, дисциплінами, а також знати оціночні процедури. При цьому, статтями 6, 15 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» не передбачено умов щодо обов'язкової відповідності вищої освіти профілю оцінюваного майна, що, в загальному випадку, виключає можливість оцінювача самостійно вирішувати питання, де є потреба у застосуванні певних спеціальних знань, зокрема у галузі автотоварознавства.

Таким чином, розрахунок вартості відновлювального ремонту пошкоджених колісних транспортних засобів та відповідного розміру матеріального збитку,

заподіяного їх власникам, у тому числі для встановлення страхового відшкодування, відноситься до компетенції виключно судових експертів автотоварознавців, які атестовані за спеціальністю 12.2 - «Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу». Оцінювачі можуть залучатися до визначення матеріального збитку від пошкодження колісних транспортних засобів лише для визначення ринкової вартості цього майна на момент його пошкодження і (або) його ринкової чи утилізаційної вартості після пошкодження.

Відповідно до ст. ст. 76, 81 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством (ч. 1 ст. 102 ЦПК України).

Учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз (ч. ч. 1, 2 ст. 106 ЦПК України).

Враховуючи викладене, є всі підстави вважати, що Звіт про визначення вартості матеріального збитку, завданого власнику колісного транспортного засобу № 8613/2 від 03.11.2023, складеного ФОП Праворський В.В. не є належним та допустимим доказом щодо визначення вартості відновлювального ремонту та матеріального збитку, завданого власнику транспортного засобу «Фольксваген-Гольф», державний номер АС6684ЕІ оскільки складено особою, яка не мала права його складати.

Щодо визначення ступеню вини Довгого Б.С. та Ткачука М.В. у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди.

Як вбачається з оскаржуваного рішення, визначаючи ступень вини Довгого Б.С. та Ткачука М.В. у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, Суд першої інстанції зазначив - враховуючи обставини, встановлені постановою Оболонського районного суду м. Києва від 21.06.2023, по справі № 756/4740/23, та те, що було визнано вину як Позивача так і Відповідача у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, яка мала місце 06.04.2023, суд дійшов висновку, що кожен з водіїв має однакову вину в спричиненні цієї ДТП, та несе відповідальність в рівних частинах завданого збитку, оскільки ступінь вини кожного учасника ДТП становить 50 %.

До аналогічних висновків у подібних правовідносинах дійшов Верховний Суд у своїй постанові від 23 січня 2019 року у справі № 0203/1515/2012, провадження № 61-3759св18, зазначивши, що повно та всебічно дослідивши обставини справи, перевіривши їх доказами, які оцінено на предмет належності, допустимості, достовірності, достатності та взаємного зв'язку, установивши, що згідно досліджених матеріалів справи, наданих сторонами, спільна вина обох водіїв є доведеною, та визначивши, що ступінь вини кожного учасника ДТП становить 50 %, суд апеляційної інстанції дійшов обґрунтованого висновку про те, що кожен з водіїв має відшкодувати іншому учаснику ДТП 50 % завданого збитку згідно з розрахунками, які вірно наведені апеляційним судом.

З цим твердженням погодитися не можна виходячи з наступного.

Зазначений висновок Суду першої інстанції про та Позивач та Відповідач несуть відповідальність в рівних частинах завданого збитку, оскільки ступінь вини кожного учасника ДТП становить 50 % є припущенням суду, оскільки не підтверджений жодним доказом у справі.

Посилання на Постанову Верховного Суду від 23 січня 2019 року у справі № 0203/1515/2012, провадження № 61-3759св18 є помилковим, оскільки обставини справи № 0203/1515/2012 та справи № 754/3701/24 не є тотожними в розумінні приписів ЦПК України, а відтак, Суд першої інстанції не міг посилатися на зазначену Постанову Верховного Суду.

Щодо строку звернення з апеляційною скаргою.

Рішенням Деснянського районного суду м. Києва від 31 січня 2025 року у справі № 754/3701/24 позов Ткачука Михайла Васильовича до Довгого Богдана Сергійовича про стягнення збитків задоволено частково.

Стягнуто з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича шкоду завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в розмірі 109 067,50грн.

Стягнуто з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича судові витрати по сплаті судового збору в розмірі 2411,35грн.

Стягнуто з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича витрати на правничу допомогу в розмірі 7000,00 гривень.

В задоволенні іншої частини позовних вимог відмовлено.

В судовому засіданні, яке відбулося 31 січня 2025 року було проголошено лише вступну та резолютивну частини рішення. Повний текст рішення судом було складено 11.02.2025 року.

Довгий Богдан Сергійович повний текст Рішення Деснянського районного суду м. Києва від 31 січня 2025 року у справі № 754/3701/24 отримав 14.02.2025 року безпосередньо в канцелярії суду.

Право апеляційного оскарження стороною або іншою особою рішення суду першої інстанції передбачено ст. 352 ЦПК України. Необхідною передумовою здійснення стороною цього права є її обізнаність зі змістом рішення (ухвали) суду першої інстанції, що дає можливість скаржнику викласти свої вимоги та зазначити підстави, з яких порушено питання про перегляд рішення в апеляційному порядку, як того вимагає 356 ЦПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 354 ЦПК України, апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду - протягом п'ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Частиною 2 цієї же статті передбачено, що учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Тобто положення п. 2 ч. 2 354 ЦПК України чітко та недвозначно визначають право учасника справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження (протягом 30 днів з дня вручення йому відповідного рішення суду).

Відповідно до ст.123 ЦПК України перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.

Згідно з ч. 3 ст. 124 ЦПК України якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день.

Останній день строку триває до 24 години, але коли в цей строк слід було вчинити процесуальну дію в суді, де робочий час закінчується раніше, строк закінчується в момент закінчення цього часу (ч. 5 ст. 124 ЦПК України).

Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здані на пошту чи передані іншими відповідними засобами зв'язку (ч. 6 ст. 124 ЦПК України).

Довгий Богдан Сергійович повний текст Рішення Деснянського районного суду м. Києва від 31 січня 2025 року у справі № 754/3701/24 отримав 14.02.2025 року.

Також, 14.02.2025 року, Рішення Деснянського районного суду м. Києва від 31 січня 2025 року у справі № 754/3701/24 було оприлюднено на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Таким чином, з врахуванням приписів ст. 123, ст. 124, ст. 354 ЦПК України, останнім днем 30-ти денного строку, встановленого ч. 1 ст. 354 ЦПК України є 17 березня 2025 року, оскільки 16 березня 2025 року є вихідним днем.

Враховуючі факт отримання оскаржуваного рішення лише 14.02.2025 року та відсутність інших умов для наявності права на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, визначених чинним законодавством України (в т.ч. необхідності подавати додаткові обґрунтування поважності пропущення строку на апеляційне оскарження) – вважаємо, що такий строк на подання апеляційної скарги на Рішення Деснянського районного суду м. Києва від 31 січня 2025 року у справі № 754/3701/24 підлягає поновленню на підставі факту подання цієї скарги протягом 30-тиденного строку, встановленого у п. 2 ч. 2 ст. 354 ЦПК України.

Праву учасника справи на поновлення строку на апеляційне оскарження кореспондує процесуальний обов'язок суду поновити такий строк і цей обов'язок є безумовним, та знаходиться поза межами дискреційних повноважень суду на вирішення питання поновлення процесуального строку.

Щодо сплати судового збору.

Рішенням Деснянського районного суду м. Києва від 31 січня 2025 року у справі № 754/3701/24 стягнуто з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича судові витрати по сплаті судового збору в розмірі 2411,35 грн.

Апелянт сплатив судовий збір в сумі 3617,02 грн., яка становить 150% від 2411,35 грн., що підтверджується копією Квитанції до платіжної інструкції про переказ готівки №5 від 13.03.2025 року на суму 3617,02 грн.

Враховуючи викладене,

ПРОШУ СУД:

1. Поновити Довгому Богдану Сергійовичу строк на апеляційне оскарження Рішення Деснянського районного суду м. Києва від 31 січня 2025 року у справі № 754/3701/24.

2. Прийняти апеляційну скаргу Довгого Богдана Сергійовича в особі представника – адвоката Баранова О.В. на Рішення Деснянського районного суду м. Києва від 31 січня 2025 року у справі № 754/3701/24 до розгляду.

3. Рішення Деснянського районного суду м. Києва від 31 січня 2025 року у справі № 754/3701/24 скасувати та ухвалити нове рішення, яким відмовити в задоволенні позову Ткачука Михайла Васильовича про стягнення збитків.

4. Вирішити питання про судові витрати.

Додатки:

1. Ордер на надання правничої (правової) допомоги.
2. Докази сплати судового збору – Квитанція до платіжної інструкції про переказ готівки №5 від 13.03.2025 року на суму 3617,02 грн. (засвідчена копія)
3. Апеляційна скарга та копії доданих до неї матеріалів для учасників справи – 2 екз.

Представник Довгого Б.С.
Адвокат

Баранов О.В.

Итого	Сумма
Итого	
Итого	

7/10/54 - 10/10/54 - 10/10/54 - 10/10/54

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ
АДВОКАТІВ УКРАЇНИ(посилання на профіль
адвоката - ЄРАУ)

ОРДЕР

НА НАДАННЯ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ

ДОВГИЙ БОГДАН СЕРГІЙОВИЧ

(прізвище, ім'я, по батькові або найменування особи, якій надається правнича допомога)

на підставі:

договору про надання правничої допомоги/
доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної
правничої допомоги № 03/03-1 від " 03 " березня 2025 р.

у КИЇВСЬКОМУ АПЕЛЯЦІЙНОМУ СУДІ

(назва органу, у якому надається правнича допомога)

Адвокат

Баранов Олександр Валерійович

(прізвище, ім'я, по батькові адвоката, який надає правничу допомогу)

Свідectтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 001947 від 4 грудня 2018 р.
видане Радою адвокатів Запорізької області на підставі
рішення № 19 від 4 грудня 2018 р.

Посвідчення адвоката № 31000947 видане " 04 " грудня 2018 р.

НАЦІОНАЛЬНОЮ АСОЦІАЦІЄЮ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

(назва органу, що видав посвідчення)

Виданий адвокатом, що здійснює адвокатську діяльність індивідуально:

69001, Запорізька обл., Запорізький р-н., м. Запоріжжя,
р-н Вознесенівський, б-р Гвардійський, буд. в14, корп. А, кв. 4320

(адреса робочого місця адвоката)

Договором про надання правничої допомоги
повноваження адвоката не обмежуються.

" 04 " березня 2025 р.

Адвокат:

(Підпис адвоката)